长沙县安沙镇水塘垸社区“7·7”淹溺事故调查报告

2022年7月7日，长沙县安沙镇水塘垸社区一鱼塘发生一起2人死亡的淹溺事故，直接经济损失约200万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和省、市有关规定，长沙县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县农业农村局、安沙镇政府为成员单位的事故调查组，对此次事故开展调查，县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过深入事故现场勘验、调查询问当事人、查阅收集相关资料等方法，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）“鲜*园”鱼塘基本情况6

长沙县鸿润种植专业合作社在2010年1月通过土地流转的方式承包安沙镇水塘垸社区大桥组村民土地，共计农田水塘57亩，租金为6万元一年。2011年上半年，因为需要建造鲜*园饭店，合作社负责人宋*把2口小塘挖成连片的鱼塘，连塘基一起面积约11亩，其中水面面积7亩左右，水深3米左右。主要用途为养殖。

2020年10月21日，胡*波和长沙县鸿润种植专业合作社另一负责人宋*签订租赁合同，租赁范围是规划图内两口鱼

塘共计面积11亩，租金2.4万元一年，租赁期限五年。2021年8月，胡*波开始投放鱼苗进行养殖。2022年6月12日，引进股东王*乐后以“中南巨物钓场”的名义正式开始营业，提供有偿垂钓服务。“中南巨物钓场”未办理营业执照，未挂牌，共有合伙人2人，胡*波和王*乐出资占比各50%，收益分红为胡*波和王*乐各占45%，侯*占10%。事发时，王*乐为该钓场实际经营管理者，胡*波未在钓场参与经营管理，在四川省眉山市彭山工业园从事水电安装工作。

（二）长沙县鸿润种植专业合作社

成立于2012年3月16日，登记机关是长沙县市场监督管理局，统一社会信用代码：93430121591044****，法定代表人宋*，合作社合伙人为宋*（各占50%股份）。合作社属于农民专业合作社类型，经营范围：组织采购、供应成员种植花木、水果、蔬菜所需的生产资料；组织收购、销售成员及同类（花木、水果、蔬菜）生产经营者的产品；引进种植花木、水果、蔬菜新技术、新品种；开展花木、水果、蔬菜生产经营有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。合作社位于长沙县安沙镇水塘垸村大桥组“鲜*园”内，目前合作社的营业执照已经遗失。

同年，该合作社成立了鲜*园饭店，办理了《工商营业执照》。2017年4月份，因鲜*园饭店建筑物属于违建项目，被长沙县行政执法局强制拆除。

（三）事故伤亡人员情况

1.侯*，男，岳阳市湘阴县人，身份证号码：430624****11095912，为中南巨物钓场员工。

2.代*瑶，男，岳阳市湘阴县人，身份证号码：430624****1127685X，系侯*朋友，非中南巨物钓场员工。

（四）安全生产管理情况

该钓场鱼塘周边有2副安全绳、10件救生衣、8个救生圈和长竹篙，设置有“当心落水”“水深危险、请勿靠近”等警示标志标识。该钓场未制定安全生产管理制度，未对员工开展三级教育培训。

（五）安全监管情况

1.部门安全监管情况。在本次事故发生前，经营性垂钓场所的安全监管职责不明晰。2022年9月21日，《全县安全监管执法工作集体谈话的会议纪要》（长县政纪172号）明确由县农业农村局牵头负责垂钓场所的安全监管。

2.安沙镇人民政府。2022年以来，根据上级要求和安沙镇实际，安沙镇农业综合服务中心多次组织村（社区）召开防溺水工作专题会议，并安排40万元专项资金给各村（社区），用于本地防溺水监督检查工作，同时还多次组织工作人员对安沙镇水域、堤垸、经营性垂钓场所进行巡查，并设置了警示标识标牌，配备了救援设施。2022年6月12日，中南巨物钓场正式对外营业后，农业综合服务中心安排人员对中南巨物钓场进行安全检查，并查看了其配套安全设施，但未按规定检查其安全生产管理制度、安全教育培训等情况，遂未发现中南巨物钓场未制定安全生产管理制度和未对员工进行三级教育培训等安全隐患。同年6月15日，安沙镇党委和政府下发了《关于调整2022年安沙镇安全生产委员会成员单位及工作职责的通知》(安发〔2022〕33号)，明确农业综合服务中心负责全镇农业行

业、系统的安全生产管理工作，对所属行业开展安全宣传教育和监督检查，并对畜牧水产养殖单位等实施安全监督管理。文件下发后，农业综合服务中心多次对镇域内水域、堤坑、经营性垂钓场所进行了抽查，但未抽查“中南巨物钓场”。同年7月7日，发生上述事故后，农业综合服务中心积极配合处理事故善后工作，并加强了镇域内山塘水库和钓场的安全宣传和检查工作。

二、事故经过及救援情况

2022年7月7日23时10分左右，因需要给钓场鱼塘进行例行消毒工作，侯*喊了其朋友代*瑶一起去给鱼塘进行消毒。在开始消毒作业时，侯*和代*瑶在岸上对鱼塘周围进行消毒。随后，侯*和代*瑶在未穿戴救生衣的情况下，使用钓场内的小船（玻璃钢材质，船长3.75米、宽0.96米、深0.3米）到鱼塘中间进行消毒。船上装了9包消毒用的食用盐，从鱼塘西侧凉亭边上进入鱼塘内。侯*坐在船尾位置，代*瑶坐在船中间强横梁位置（其双脚趴开放在船玄侧板两边）。其两人都拿了浆，但代*瑶没有划，只有侯*划船。在划到离岸边大概6米左右时，侯*把食用盐袋子打开倒在船舱里，代*瑶往盐里兑水，兑到15公分左右深，他们就开始一边向鱼塘中间划动一边向鱼塘泼洒消毒。在消毒过程中，代*瑶突然嘻戏摇动船体，侯*要求代*瑶不要摇晃。但代*瑶没有停止。王*乐在听到侯*的说话后，从休息室出来要他们不要嬉戏打闹，但是刚出门口就看到船翻覆在水面上（船底朝上），侯*和代*瑶两人落水。侯*和代*瑶分别在船两边的中间位置。王*乐听到侯*还在水里骂代*瑶，说：要你莫摇，要你莫摇，这下翻掉了吧。代*瑶没有

说话，只露了半个脑袋在水面上，手一直在扑腾。王*乐看到船翻后，就立马向他们丢了两个救生圈过去，但因落水位置离岸边有15米，没能丢到他们所在的位置。随即王*乐就和来钓场玩耍的朋友柳*星一起推了鱼塘边上另外一条船去救援，由王*乐一个人划船去救人。因当时没有浆，王*乐就用手划船并从水中捡到一支浆，在距离侯*不到一米的位置时，把浆伸到他的肩膀上，大声喊要他拿住浆，但只听到侯*呛水的声音并没有伸手拿住浆。王*乐又划到侯*的侧上方去拉侯*，但侯*下沉很快，王*乐没有拉到。王*乐再去搜寻代*瑶时，发现人已经没有露在水面上。因王*乐不会游泳，不敢贸然下水去施救，要求岸上的柳*星打电话报警，然后划船上岸。之后，当地政府干部、公安民警、消防员、急救人员和蓝天救援队的人员相继到达现场。后经蓝天救援队进行救援，将侯*和代*瑶打捞上岸，但都已经失去了生命体征。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

代*瑶和侯*安全意识淡薄，未穿戴救生衣就划船到鱼塘内撒盐，且代*瑶在船上嘻戏摇船导致船侧翻导致事故发生。

（二）间接原因

1.钓场安全生产管理制度和操作规程缺失，防溺水和安全使用船只的安全教育培训缺失。

2.王*乐发现侯*和代*瑶未穿戴救生衣划船未及时制止。

（三）事故性质

经调查认定，长沙县安沙镇7.7淹溺事故是一起一般生

产安全事故。

四、处理建议

（一）免于追究责任的人员

代*瑶，中南巨物钓场员工侯*的朋友。未穿戴救生衣就划船到鱼塘内撒盐，且代*瑶在船上嘻戏摇船导致船侧翻，对本次事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

王*乐，中南巨物钓场股东、经营管理实际负责人。未制定安全管理制度，对员工安全教育培训不到位，发现侯*和代*瑶未穿戴救生衣划船未及时制止，对事故负有责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[1]规定给予行政处罚。

（三）其他处理建议

胥*，安沙镇农业综合服务中心主任。对中南巨物钓场进行安全检查，虽查看了其配套安全设施，但未按规定检查其安全生产管理制度和安全教育培训等情况，遂未发现中南巨物钓场未制定安全生产管理制度和未对员工进行三级教育培训等安全隐患。建议由县纪委监委依据相关规定予以处理。

五、事故防范和整改措施

1.中南巨物钓场要严格遵守国家法律法规，按要求办理《营业执照》后合法经营；要落实生产经营单位主体责

1.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”

任，建立健全安全生产规章制度和操作规程，加强对员工教育培训，加强隐患排查治理。

2.县农业农村局要加强对垂钓场所的安全管理，督促垂钓场所落实主体责任，同时对镇街加强业务指导。

3.安沙镇人民政府要汲取事故教训，举一反三，加大对溺水事故的宣传教育，同时加强对辖区内垂钓场所的安全检查，督促垂钓场所落实主体责任，防止类似事故发生。

长沙县应急管理局

2023 年 2 月 14 日